

**Nr. 187 Der Reichsstand des Deutschen Handwerks an den Reichswirtschaftsminister. 18.
August 1938***R 3101/13644, Bl. 116–122 Ausfertigung¹**Beginn:**Beginn:*

Betrifft: Anwendung des § 15 des Wehrleistungsgesetzes und der Verordnung zur Sicher[stell]ung des Kräftebedarfs für Aufgaben von besonderer staatspolitischer Bedeutung.

Bei der Durchführung der Aufgaben von besonderer staatspolitischer Bedeutung haben sich sowohl in der Heranziehung des Handwerks als auch in der Form seiner Einschaltung Schwierigkeiten ergeben, die nicht nur eine große Zahl von Handwerksbetrieben in Gefahr gebracht haben, sondern vor allen Dingen die Durchführung der staatspolitischen Aufgaben zu verzögern geeignet scheinen. Wir halten uns für verpflichtet, Berichte und Meldungen unserer Mitgliedskörperschaften weiterzuleiten in dem Bestreben, auch unsererseits mitzuhelfen zum Gelingen der gestellten Aufgaben. Soweit möglich haben wir von uns aus geeignete Maßnahmen ergriffen, die uns von Organisations wegen zur Verfügung standen. So haben wir, als die Arbeiten für den Westen² kamen und eine planmäßige Heranziehung des Handwerks notwendig wurde, in Wiesbaden³ unter der verantwortlichen Führung des Landeshandwerksmeisters Hessen eine Verbindungsstelle geschaffen, die die Aufgabe hat, die reibungslose Einschaltung des Handwerks und den handwerklichen Arbeitseinsatz bei diesen Aufgaben sicherzustellen. Es kann mit Genugtuung festgestellt werden, daß sie mit dem Generalinspektorat West gut zusammenarbeitet und daß sich das Generalinspektorat West in allen das Handwerk betreffenden Fragen die Mitarbeit der Verbindungsstelle gesichert hat; es konnten bereits eine Reihe von Schwierigkeiten beseitigt und eine Reihe von Teilfragen geklärt werden. So konnten vielfach Handwerksbetriebe mit Gerät, aber auch Kleinstbetriebe in Form von Arbeitsgemeinschaften in kürzester Zeit zu den Arbeiten herangezogen und eine bisher nicht erfaßte, aber notwendige Arbeitsreserve ausgeschöpft und planmäßig zum Einsatz gebracht werden. Trotzdem konnten noch nicht alle Härten beseitigt werden, die sich verzögernd auf die Durchführung der Aufgaben auswirken. Nachfolgend zeigen wir die wichtigsten Härten auf, deren baldige Beseitigung dringend erwünscht erscheint.

1. Anwendung des § 15 des Wehrleistungsgesetzes vom 13. Juli 1938⁴.

¹ Das Schreiben ging mit Datum vom 24. 8. 1938, als geheim klassifiziert, gleichlautend auch an: GFM Göring, RAM, GIStr., Präs. Syrup/RAVAV, W Stb; R 3101/13644, Bl. 123–129. Der RWiM übermittelte es am 8. 9. abschriftl. an den RFM m. d. B. um weitere Veranlassung, „soweit Ihre Zuständigkeit gegeben ist“; ebd. Bl. 147. Eine ergänzende, sachlich gleichgerichtete Eingabe sandte der Reichsinnungsverband des Baugewerks dem RWiM am 20. 8. zu; ebd. Bl. 135–137.

² Westwallbau; s. Dok. Nr. 143 Anm. 1.

³ D. h. am Sitz der Bauleitung West des GIStr.; ebd. Anm. 2.

⁴ RGBL I S. 887; Näheres s. Dok. Nr. 225. § 15 *Überlassung von Gegenständen* lautete:

„Die Besitzer folgender Gegenstände sind verpflichtet, sie der Bedarfsstelle zur Benutzung oder zur Verfügung zu überlassen:

– 1.

Reit-, Zug- und Tragtiere, Hunde und Brieftauben,

– 2.

Land-, Luft- und Wasserfahrzeuge aller Art,

– 3.

Nachrichtennittel,

– 4.

Gemäß dieser Bestimmung sind Besitzer von Gegenständen, die dem Bedürfnis der Bedarfsstellen dienen, verpflichtet, diese der Bedarfsstelle zur Benutzung oder zur Verfügung zu überlassen. Auf das Bauhandwerk angewendet bedeutet dies, daß die bauhandwerklichen Betriebe im Anforderungsfall Baumaschinen, Lastkraftwagen usw. einschl. Bedienung abzugeben haben, und zwar ohne Rücksicht auf ihren Auftragsbestand und die Dringlichkeit der von ihnen übernommenen sonstigen Bauaufträge.

Wie uns der Reichsinnungsverband des Baugewerkes und der Reichsinnungsverband des Pflaster- und Straßenbauhandwerks übereinstimmend mitteilen, haben sich hieraus innerbetriebliche und rechtliche Härten ergeben, die vielfach zu Auseinandersetzungen zwischen Bauherr[e]n (fast ausschl. staatliche Dienststellen) und den Betrieben geführt haben, weil die Bauherren fast durchweg jeweils für ihre Bauwerke die staatspolitische Vordringlichkeit in Anspruch nehmen und auf die Vertrags- und fristgemäße Erstellung unter Hinweis auf die Fälligkeit der hohen Vertragsstrafen drängen. Auch der Reichsinnungsverband des Zimmerhandwerks hat uns über solche Vorkommnisse berichtet. Von diesen Härten werden jedoch nicht nur die drei genannten Handwerkszweige betroffen, sondern alle Betriebe der Bauhaupt- und Baunebenhandwerke, die infolge der Stilllegung oder Einschränkung der Rohbauten die ihnen gestellten und von ihnen übernommenen Fertigstellungstermine nicht einhalten können.

Wie uns ferner mitgeteilt wird, kommt hinzu, daß die Einberufung von Baumaschinen, Fahrzeugen usw. gerade für die mittleren und kleineren Betriebe des Bauhandwerks mit fast unerträglichen Härten verbunden ist; es kommt nicht selten vor, daß solche Gestellungsbefehle infolge mangelnder Zusammenarbeit gleichzeitig von verschiedenen hierzu berufenen Dienststellen an die gleichen Betriebe ergehen. Auch wird oft von den kleinen und mittleren Betrieben des Bauhandwerks der einzige Lastwagen oder Lastzug oder die einzige Baumaschine bestimmter Art abgerufen, während die Großbetriebe, die über zahlreiche Baumaschinen oder Fahrzeuge gleicher Art verfügen, von solchen Einberufungen nicht oder nur in geringem Maße betroffen werden. Dieses Verfahren hat zur Folge, daß die finanziell schwächeren mittleren und kleineren Handwerksbetriebe zu einschneidenden Betriebseinschränkungen und zum Teil zu Stilllegungen gezwungen werden. In dieser Zeit laufen aber die Geschäftskosten in unverminderter Höhe weiter, ganz abgesehen davon, daß die Bauherren dieser Betriebe dazu neigen, zum Teil die laufenden, jedenfalls aber die künftigen Aufträge an Großbetriebe zu vergeben.

2. Anwendung der VO zur Sicherstellung des Kräftebedarfs für Aufgaben von besonderer staatspolitischer Bedeutung vom 22. Juni 1938⁵.

Wie wir verschiedenen Berichten entnehmen können, erfolgt die Herausziehung der Arbeitskräfte aus den Betrieben durch die Arbeitsämter vielfach ohne Rücksicht auf die Größe, den Beschäftigungsgrad und die Dringlichkeit der vorliegenden Aufträge der Betriebe. Uns werden Fälle berichtet, in denen z. B. aus einem Betrieb mit etwa 150 Gefolgschaftsmitgliedern 60–70 Facharbeiter, also fast der gesamte Facharbeiterbestand, einberufen wurde. Mit dem restlichen Teil der Gefolgschaftsmitglieder kann der Betrieb die übernommenen und im Fluß befindlichen Aufträge nicht mehr weiterführen. Er muß die Arbeit stilllegen. Die Möglichkeit, den Verlust an Facharbeitern durch Mehrarbeit auszugleichen, besteht nicht oder nur zum ganz geringen Teil, da sich diese starken Facharbeiterausfälle einfach nicht ersetzen lassen. Besteht jedoch diese Möglichkeit der Mehrarbeit, so ist nach § 3 RTO⁶ für das Baugewerbe der Mehrarbeitszuschlag zu zahlen, den der Betrieb infolge

die zum Gebrauch vorgenannter Sachen notwendigen Ausrüstungsstücke, Zubehör, Ersatzteile, Futtermittel und Betriebsstoffe,
– 5.

sonstige bewegliche Sachen und Rechte an solchen, die den Bedürfnissen der Bedarfsstelle dienen.“

⁵ RGBL. I S. 652; vgl. Dok. Nr. 143 Anm. 15.

⁶ Reichstarifordnung.

des Fehlens jedes Ersatzanspruches⁷ aus seinen eigenen Mitteln übernehmen müßte. Hierzu kommt noch hinzu, daß die Gefolgschaftsmitglieder gegebenenfalls solchen Mehrarbeitsforderungen nicht gerade freundlich gegenüberstehen, da sie von dem erstellten höheren Brutto-Lohn erheblich höhere Steuer- und Sozialabgaben abführen müssen und ihr Netto-Lohn keine wesentliche Verbesserung gegenüber dem normalen Einkommen darstellt.

In diesem Zusammenhang verweisen wir ferner darauf, daß die staatspolitischen besonderen Aufgaben zumeist an Größtbetriebe vergeben werden, teilweise mit der Verpflichtung, Subunternehmer heranzuziehen. Die aus den mittleren und kleineren Betrieben des Bauhandwerks einberufenen Bauarbeiter werden somit diesen Größtbetrieben zugeführt und es besteht die Gefahr, daß sie nach Erledigung der Aufgaben nicht mehr in ihre Ausgangsbetriebe zurückkehren.

Durch die verschiedenen Maßnahmen auf Grund der VO zur Sicherstellung des Kräftebedarfs erwachsen den Betrieben des Bauhandwerks ferner erhebliche Belastungen dadurch, daß sie gemäß § 4, Ziffer 1c RTO für das Baugewerbe verpflichtet sind, den Arbeitsausfall infolge „Vorladungen durch Behörden, soweit keine Gebühren bezahlt werden“, zu bezahlen. Die Arbeitsämter weigern sich unter Berufung auf § 4, Ziffer 1c der RTO, den Arbeitsausfall bei Vorladungen zu ärztlichen Untersuchungen oder für die auf den Arbeitsämtern verbrachte Zeit zu ersetzen.

Indem wir diese Härten aufweisen, unterbreiten wir Vorschläge, die uns geeignet erscheinen, die aufgezeigten Härten und Mängel zu beseitigen. Im einzelnen schlagen wir vor:

1. Nach den gemachten Erfahrungen können die mittleren und kleineren Betriebe des Handwerks in Form von Arbeitsgemeinschaften eingeschaltet werden. Dadurch wird nicht nur die Arbeitskraft des Betriebsführers mit ausgenutzt, sondern der Betrieb mit seiner Gefolgschaft bleibt geschlossen und die Gefahr des Verlustes der Facharbeiter wird für diese Betriebe beseitigt. Außerdem wird verhindert, daß, wie es heute vielfach der Fall ist, die Betriebe infolge des Abzuges der Facharbeiter vollkommen zum Erliegen kommen.

Dieses Verfahren hat sich in der Praxis wiederholt bewährt. Auf diese Weise ist nicht nur planmäßiger Einsatz dieser Betriebe möglich, sondern es kann auch der Einsatz ausländischer Arbeiter und die damit verbundenen politischen, sozialen und devisenmäßigen Nachteile eingeschränkt werden. Es scheint daher notwendig, die nachgeordneten Dienststellen, insbesondere die bauvergebenden Bauleitungen und die Arbeitsämter auf die Bedeutung des Einsatzes von Arbeitsgemeinschaften des Handwerks hinzuweisen⁸.

2. Um die Abwanderung der Arbeitskräfte, die auf Grund der VO zur Sicherstellung des Kräftebedarfs für Aufgaben von besonderer staatspolitischer Bedeutung angefordert und den Großbetrieben zugeteilt werden, zu verhindern, erscheint uns die Herausgabe eines Erlasses erforderlich, der den Ausgangsbetrieben, denen die Arbeitskräfte entzogen werden, die Rückkehr dieser Kräfte nach Beendigung der Aufgaben sicherstellt⁹.

3. Ferner erscheint es notwendig, durch eine Sonderanordnung zum § 4, Ziffer 1c der RTO für das Baugewerbe den durch die Maßnahmen auf Grund der VO zur Sicherstellung des Kräftebedarfs erfolgten Arbeitsausfall durch die ladende Stelle oder das Arbeitsamt ersetzen zu lassen. Die genannte Bestimmung in der RTO ist unter ganz anderen Voraussetzungen geschaffen worden, so daß seinerzeit an Vorgänge der in Frage stehenden Art nicht gedacht werden konnte.

⁷ Das Fehlen von Ersatzansprüchen aus Verfügungen aufgr. der KräftebedarfsVO, welche die Unternehmen neben den immer höheren Rechnungsaußenständen bei öffentl. Auftraggebern um ihre Kreditwürdigkeit und an den Rand des Ruins bringen konnten, monierte auch eine Eingabe der WiGrp. Bauindustrie an das RWiM vom 5. 8. 1938; s. R 43 II/1169, Bl. 155–160.

⁸ Der Präs. der RAVAV tat dies mit RdErl. vom 9. 9. 1938 und empfahl am 23. 9. auch die verstärkte Heranziehung von Handwerksbetrieben zu öffentl. Aufträgen; R 3101/13646, Bl. 20 f.

⁹ Es verblieb bei der AnO über den Arbeitseinsatz in der Bauwirtschaft vom 30. 5. 1938 und dem allgem. Ausführungserlaß vom 2. 6. (Dok. Nr. 117 Anm. 7), demzufolge die Arbeitskräfteverteilung allein „unter Berücksichtigung der staats- und wirtschaftspolitischen Bedeutung der Aufgaben der einzelnen Betriebe“ erfolgen sollte. Eine Bindung an den Status quo ante hätte im Gegenteil das Ziel des Abbaus unrentabel kleiner Handwerksbetriebe konterkariert; unten Anm. 11.

4. Wir schlagen ferner die Herausgabe eines Erlasses vor, nach dem Betriebe, denen auf Grund des § 15 des Wehrleistungsgesetzes Baumaschinen, sonstige Geräte oder Lastkraftwagen usw. in einem Umfange entzogen werden, der die vertragsmäßige Durchführung übernommener Aufträge unmöglich macht, deshalb nicht vom Bauherrn durch Vertragsstrafen, Schadensersatzansprüche usw. in Anspruch genommen werden können.

5. Ferner schlagen wir einen Erlaß vor, nach dem Betriebe, die infolge von Anforderungen aus der Verordnung zur Sicherstellung des Kräftebedarfs usw. vom 22. Juni 1938 Facharbeiter in solchem Umfange bereitstellen müssen, daß die vertrags- und fristgerechte Ausführung der übernommenen Aufträge unmöglich wird, deshalb vom Bauherrn durch Vertragsstrafen, Schadensersatzansprüche usw. nicht in Anspruch genommen werden können.

6. Die verantwortliche Einschaltung der Organisationen der gewerblichen Wirtschaft und deren fachlichen Gliederungen zum Zweck einer reibungslosen, pünktlichen und möglichst gerechten Durchführung der staatspolitisch bedeutsamen Aufgaben dürfte viele Härten beseitigen helfen. Wir weisen in diesem Zusammenhang darauf hin, daß überall dort, wo sich die Behörden (Wehrwirtschaftsinspektionen, Außenstellen des Reichswirtschaftsministeriums¹⁰, Bezirksausgleichsstellen¹¹, Landesarbeitsämter, Arbeitsämter usw.) der Organisationen der gewerblichen Wirtschaft bedient haben, diese Zusammenarbeit zu einer reibungslosen, pünktlichen und gerechten Durchführung der Anforderungen geführt hat. Für das Handwerk würde das bedeuten, daß in den Bezirken die Landeshandwerksmeister eingeschaltet werden, die ihrerseits die fachlich zuständigen Gliederungen des Handwerks heranziehen. Es wäre daher die Erteilung einer Anweisung an die bezirklich zuständigen Behörden erforderlich, sich in jedem Falle der zuständigen Gliederung der Organisation der gewerblichen Wirtschaft zu bedienen und mit diesen in allen Fragen Fühlung zu halten.

7. Ferner erscheint uns die Einrichtung einer zentralen Dienststelle (Reichsbaukommissar) unbedingt erforderlich, die für alle Fragen der Bauvergebung, des Arbeitskraft-, Maschinen- und Baustoffeinsatzes zuständig ist. Dadurch würde eine einheitliche Ausrichtung in den wichtigen Grundfragen der Bauwirtschaft möglich und ein Nebeneinanderarbeiten und -anordnen oder ein Überschneiden der Aufgaben der verschiedenen Dienststellen unmöglich gemacht. Der Reichskommissar müßte auch letztentscheidend sein für die Reihenfolge der Dringlichkeit der Bauten. Durch die Errichtung einer solchen zentralen Dienststelle würden auch die heute allorts auftretenden Engpässe und Reibungen hinsichtlich der vorgenannten Fragen wesentlich eingeschränkt und zum größten Teil beseitigt werden können¹².

Die fallweise Festlegung der Reihenfolge der Dringlichkeit der Bauten, die Sicherstellung des Arbeits-, Baustoff- und Maschineneinsatzes ermöglichen auch dem einzelnen Betrieb einen Überblick, auf Grund dessen er sich innerbetrieblich auf die anfallenden Aufgaben einstellen kann. Ein Leerlauf von Arbeitskräften und Stillstehen von Maschinen, wie heute vielfach festzustellen ist, würde weitestgehend verhindert werden. Letzten Endes würden sich durch ein reibungsloses Arbeiten der Bauwirtschaft auf längere Sicht die Baukosten auf ein vernünftiges Maß zurückentwickeln, da die heute durch unübersichtliche Risiken bedingten hohen Wagniszuschläge vermindert werden könnten.

Mit vorstehenden Vorschlägen haben wir alle jene Maßnahmen aufgezeigt, die u. E. erforderlich sind, um die im Rahmen der gewaltigen Aufgaben nicht immer vermeidbaren, den Einzelnen und die Durchführung der Aufgaben schädigenden Härten auf ein möglichst geringes Maß herabzumindern. Das Handwerk ist bereit, mit seinen ganzen Kräften an der pünktlichen und reibungslosen Durch-

¹⁰ Die Wehrwirtschaftsinspektionen des OKW betreuten die Rüstungs-, die Außenstellen des RWiM die sog. „kriegs- und lebenswichtigen“ Betriebe; s. ARH II/1, Nr. 163 Anm. 5; oben Dok. Nr. 37 Anm. 9.

¹¹ Sc. für öffentl. Aufträge; s. ARH II/2, Nr. 233 Anm. 4.

¹² Vgl. die Ernennung des GISTr. Todt zum GBBau: Dok. Nr. 267.

führung der Aufgaben mitzuwirken¹³. Wir bitten deshalb, die gemachten Vorschläge baldgefl. zu prüfen und zu verwirklichen.

Reichsstand des Deutschen Handwerks
Die Geschäftsführung
Dr. Schüler

¹³ Gerade das Handwerk sah sich in Konkurrenz zu den Großbetrieben einer erhöhten Effizienzerwartung ausgesetzt. Bald nach Verkündung des VJP war die Forderung nach Liquidierung unrentabler Kleinbetriebe, sog. „Schein- und Schattenexistenzen“ aufgetaucht, um den Facharbeitermangel teilweise auszugleichen, und konfrontierte die Handwerksorganisation mittlerweile mit konkreten „Auskämm“-Plänen; s. dazu Dok. Nrr. 236, 272.

Zitierhinweis

Nr. 187 Der Reichsstand des Deutschen Handwerks an den Reichswirtschaftsminister. 18. August 1938 in: Akten der Reichskanzlei. Regierung Hitler 1933-1945, Band V/1938, bearb. von Friedrich Hartmannsgruber (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und für das Bundesarchiv von Michael Hollmann).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/arh05d187>